

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९

English title: Public Debt Management Act, 2022

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति २०७९ । ०६ । २३ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. २८ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: देशको द्रुत आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आन्तरिक ऋण" भन्नाले नेपाली नागरिक, सङ्गठित संस्था, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लडिने ऋण सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "एजेन्सी" भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) "ऋणपत्र" भन्नाले देहाय बमोजिमका ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो ऋणपत्रको व्याज भुक्तानी पुर्जालाई समेत जनाउँछ: - । (१) स्टक, । (२) प्रमशरी नोट, । (३) बयिर बण्ड, । (४) प्राईज बण्ड, । (५) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी गरिने ऋणपत्र, र । (६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अन्य कुनै ऋणपत्र । (७) "कार्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) "वैदेशिक ऋण" भन्नाले विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग विदेशी मुद्रामा लडिएको ऋण बापत तर्जुमा गर्ने बाँकी रकमको योग सम्झनु पर्छ । (झ) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठन तथा संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (ञ) "सार्वजनिक ऋण" भन्नाले आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण र त्यस्तो ऋण परिचालन गर्दा सर्जिना भएको वित्तीय दायित्व सम्झनु पर्छ । (ट) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । ३. कार्यालय: (१) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको लागि एक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय रहनेछ । (२) कार्यालयमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको सङ्गठन संरचना अनुसार आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन् । ४. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: - । (क) आयोगले सफारिस गरेको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि गरेको आय-व्ययको प्रक्षेपण, बैङ्कडिङ्ग क्षेत्रको तरलता र समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्न सक्ने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्ने, ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्रक्षेपण गरिएको सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, । (ग) सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी मन्त्रालय समक्ष सुझाव पेश गर्ने, । (घ) सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, । (ङ) सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्ने, । (च) सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी सोको विवरण प्रकाशन गर्ने, । (छ) आयोगले गरेको सफारिसको सीमाभित्र रही नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लगे आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने, । (ज) नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा आन्तरिक ऋण नष्कासन तथा बोलकबोल तालिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने, । (झ) ऋणपत्रको कारोबार तथा सरकारी जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, जमानत शुल्क असुल गर्ने र जमानत सम्बन्धी समझौता प्राप्त गरी सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, । (ञ) आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रहरूको नष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने, प्राप्त रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने, । (ट) वैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखाङ्कन गर्ने, । (ठ) तोकिए बमोजिम सहायक ऋण समझौता गर्ने, । (ड) नेपाल सरकारको तर्फबाट वित्तीय जमानत प्रदान गर्दा हुने वित्तीय जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा सफारिस गर्ने, । (ढ) सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका कार्य गर्ने । ५. वैदेशिक ऋण: (१) वैदेशिक ऋण लगे अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार जम्मा ऋणको कूल अङ्क अधिलेखित आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एकतहमा नबढ्ने गरी यतसम्म अङ्कको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक

वा पटक पटक गरी ऋण लनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लइएको वैदेशिक ऋणको व्ययभार सङ्घीय सञ्चालि कोषमाथि हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँगबाट ऋण लिएकोमा त्यस्तो ऋण रकमको व्ययभार सम्बन्धित प्रदेश सञ्चालि कोष वा स्थानीय सञ्चालि कोषमाथि हुनेछ । (५) यस दफा बमोजमि लइएको ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्ने अवधि ऋण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (६) नेपाल सरकारले ऋणदातासँगको सहमतमा ऋणको शर्त परिवर्तन गर्न, दुई वा दुईभन्दा बढी ऋणलाई एक मात्र ऋणमा समेट्न वा ऋण तथा ऋणको व्याज तोकिएको मतिभन्दा अगाडि भुक्तानी गर्न सक्नेछ । (७) वैदेशिक ऋण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

६. आन्तरिक ऋण: (१) नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको सहमतमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आयोगले सफारसि गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै पटक वा पटक पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निकासन गरी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ऋणपत्र निकासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउने जिम्मेवारी कार्यालयको हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लनि सहमत दिएकोमा कार्यालयले त्यस्तो ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु पर्नेछ । ७. ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि र व्याज दर: (१) दफा ६ बमोजमि निकासन गरिने ऋणपत्रको साँवा र व्याजको भुक्तानी अवधि तथा व्याज दर ऋणपत्रको आधारमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोके बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणपत्रको व्याज दर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण गर्न सकिनेछ । (३) ऋणपत्रको व्याज भुक्तानी अवधि तथा वधिसम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. ऋणपत्रको साँवा र व्याज भुक्तानी: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका ऋणपत्रको साँवा र व्याज भुक्तानी देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) स्टकको साँवा र व्याजको भुक्तानी सो स्टक जसको नाममा दर्ता भएको छ सोही व्यक्तिलाई नजिको बैङ्क खातामार्फत, । (ख) प्रमिशरी नोटको साँवा र व्याज भुक्तानी सो प्रमिशरी नोटको धनी वा नामसारी भएको अन्तमि व्यक्तिलाई, । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "प्रमिशरी नोट" भन्नाले दर्पित गरी नामसारी गर्न सकिने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ट्रेजरी बलिलाई समेत जनाउँछ । (ग) बयिर बण्डको साँवा र व्याज भुक्तानी सो बयिर बण्डको प्रमाणपत्र लई आउने व्यक्तिलाई, । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "बयिर बण्ड" भन्नाले ऋणपत्रको प्रमाणपत्र लई आउनेलाई भुक्तानी दिनु पर्ने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (घ) प्राइज बण्डको साँवा भुक्तानी सो प्राइज बण्डको प्रमाणपत्र लई आउने व्यक्तिलाई, र । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "प्राइज बण्ड" भन्नाले धनीले व्याजको रकममध्ये सबै वा केही चढाईद्वारा तोकिए बमोजमि पाउने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) अन्य ऋणपत्रको साँवा र व्याज तोकिए बमोजमिको व्यक्तिलाई । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमिको प्राइज बण्डको व्याज भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) ऋणपत्र निकासन गर्दा उल्लिखित शर्त बमोजमि ऋणपत्रको साँवा र व्याजको भुक्तानी नेपाली वा विदेशी मुद्रामा गरिनेछ । (४) प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तर्नि नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो ऋणको साँवा र व्याज बराबरको रकम प्रचलित कानून बमोजमि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सक्नेछ ।

९. ऋण व्यवस्थापन सम्झौता: (१) सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबीच आवश्यकता अनुसार सम्झौता गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सम्झौताको अधीनमा रही कार्यालयले सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु पर्नेछ । १०. ऋणपत्रको कारोबार: (१) कार्यालयले आवश्यकता अनुसार बोलकबोलको माध्यमद्वारा सरकारी ऋणपत्र निकासन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ऋणपत्र निकासन गर्दा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको कसिमि, निकासन गरिने रकम, व्याज दर, भुक्तानी अवधि, त्यस्तो बोलकबोलमा भाग लनि समय सीमा, प्रक्रिया लगायत अन्य आवश्यक शर्त तोकी राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि निकासित ऋणपत्रको कारोबार धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि धितोपत्र बजार मार्फत गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि धितोपत्र बजार मार्फत कारोबार गराउन निकासित ऋणपत्र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराउनु पर्नेछ र त्यसरी सूचीकृत गराइएका ऋणपत्र धितोपत्रको कारोबार गर्न अनुमतप्राप्त व्यक्तिलाई संस्था मार्फत कारोबार गर्नु पर्नेछ । ११. ऋणपत्रको नामसारी: (१) ऋणपत्रको धनीले आफ्नो नाममा रहेको ऋणपत्र अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउन चाहेमा कार्यालयमा तोकिए बमोजमि नविदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको तोकिए बमोजमि नामसारी गरिदिनु पर्नेछ । त्यसरी नामसारी भएपछि जसको नाममा ऋणपत्र नामसारी भएको हो सो व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणपत्रको धनी कायम हुनेछ । (३) ऋणपत्रको धनीको मृत्यु भएमा त्यस्तो ऋणपत्रको सम्बन्धमा नजिले कसैलाई

इच्छाएको रहेछ भने इच्छाएको व्यक्तिसो ऋणपत्रको धनी हुनेछ । इच्छाएको व्यक्तीभएमा वा इच्छाएको व्यक्तिको पनऋणपत्रको धनीभन्दा पहिलै नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमिको हकवाला त्यस्तो ऋणपत्रको धनी हुनेछ । (४) कुनै ऋणपत्र दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले संयुक्त रूपमा खरदि गरेको भएमा त्यस्ता ऋणपत्रको धनीमध्ये कसैको वा सबैको मृत्यु भएमा त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा र व्याजको अधिकार सम्बन्धति ऋणपत्रको धनीले इच्छाएको व्यक्तिलाई सो व्यक्तिलाई र सो नभए प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमिको हकवालामा सर्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजमिको व्यक्तिले आफ्नो हक पुग्ने सबुद प्रमाण सहति कुनै ऋणपत्रको नामसारीको लागि कार्यालयमा नविदन दएमा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजमि त्यस्तो ऋणपत्र नामसारी गरदिनु पर्नेछ ।

१२. इच्छापत्र दनि सक्ने: ऋणपत्रको धनीले आफू जीवति रहँदै वा आफ्नो शेषपछि ऋणपत्रको हकवाला सम्बन्धमा कसैलाई इच्छाउन चाहेमा कार्यालयले तोकदिए बमोजमिको ढाँचामा इच्छापत्र बनाई इच्छाएको व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा र व्याजको भुक्तानी इच्छापत्रमा उल्लेख भएको व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । १३. सङ्गठति संस्थाले खरदि गरेको ऋणपत्र: (१) सङ्गठति संस्थाले खरदि गरेको ऋणपत्र सो संस्थाको नाममा रहनेछ । (२) ऋणपत्र खरदि गरेको कुनै सङ्गठति संस्था खारेज हुने, वधितन हुने वा अरू कुनै संस्थासँग गाभनि भएमा सो सङ्गठति संस्थाले आफ्नो नाममा रहेको ऋणपत्र त्यसरी संस्था खारेज हुनु, वधितन हुनु वा गाभनिपूर्व त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा र व्याज लनि अवधिअगावै त्यस्तो ऋणपत्रको हकवाला धनी कटिन गरी नजिको नाममा नामसारीको लागि कार्यालयमा नविदन दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा कार्यालयले सम्बन्धति हकवालाको नाउँमा त्यस्तो ऋणपत्र नामसारी गरी दनि पर्नेछ । १४. जमानत दनि सक्ने: (१) नेपाल सरकारले प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजनाका लागि विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग ऋण लाँदा त्यस्तो ऋण वापत नेपाल सरकारले जमानत दनि सक्नेछ । (२) कुनै सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत पूर्वाधार निर्माण परियोजना प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि अनुमतपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गरी निर्माण गर्ने भई सोको लागि त्यस्तो संस्थाले लनि ऋणको सम्बन्धमा जमानतको लागि अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले तोकेको शर्त र मापदण्डको आधारमा त्यस्तो ऋणको सम्बन्धमा वित्तीय जमानत दनि सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी वा प्रचलति कानून बमोजमि सार्वजनिक स्तरमा स्थापति वा नेपाल सरकारद्वारा गठति संस्थालाई जनाउँछ । (३) नेपाल सरकारले प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमतमा लिएको आन्तरिक ऋण वापत प्रतजमानत दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि नेपाल सरकारले जमानत वा प्रतजमानत दनिपूर्व त्यस्तो सार्वजनिक संस्था वा प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण लनिपर्ने कारण, ऋण लाँदा हुने राष्ट्रिय हति र ऋण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सी वा सङ्गठति संस्थासँग भएको सम्झौतामा तोकेको समयमा ऋणको साँवा र व्याज चुक्ता गर्न सक्ने वा नसक्ने कुराको समेत विश्लेषण गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिएको सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृत बिना आफ्नो पूँजीको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न, पूँजी घटाउन र पूँजी डुब्न सक्ने गरी कुनै पनकाम गर्न, गराउन पाउने छैन ।

(६) यस दफा बमोजमि नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋणसँग सम्बन्धति विषयमा नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालन गर्नु त्यस्तो ऋण प्राप्त गर्ने सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (७) यस दफा बमोजमि नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लनि सार्वजनिक संस्था वधितन भएमा वा वधितन हुने सम्भावना छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि त्यस्तो संस्थाको हक लाग्ने जुनसुकै जायजथा रोक्का राखी त्यस्तो जायजथाबाट नेपाल सरकारले जमानत दिए जतको रकम र त्यसको व्याज समेत असुल उपर गरिनेछ । (८) प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जमानत दिएको ऋणको साँवा र व्याज रकम असुल उपर नभएसम्म ऋण लनि सार्वजनिक संस्थाको जायजथामा अन्य कसैको दाबी लाग्ने छैन । (९) नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लनि सङ्गठति संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सी वा सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजमि साँवा र व्याज चुक्ता गर्न नसकेमा सो चुक्ता गर्न नसके जत साँवा र व्याज वापतको रकम सङ्घीय सञ्चति कोष वा अन्य सरकारी कोषप्रति व्ययभार हुनेछ । (१०) यस दफा बमोजमि नेपाल सरकारले जमानत वा प्रतजमानत दनि सम्बन्धमा सफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धति क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय र जमानत दनि परियोजनासँग सम्बन्धति मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ । (११) जमानत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके बमोजमि हुनेछ । १५. जमानत शुल्क: (१) दफा १४ बमोजमि दिएको जमानत वापत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोके बमोजमिको दरमा जमानत शुल्क लनिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सो उपदफा बमोजमि लनि जमानत शुल्कमा पूर्ण वा आंशिक छुट दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नेपाल सरकारले कुनै छुट दिएकोमा त्यस्तो छुट दिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १६.

ऋणपत्रको धनीलाई सूचना दनु पर्ने: (१) कुनै ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधिनाघेको एक सय असी दिनभित्र पनऋणपत्रको धनीले साँवा र व्याजको भुक्तानी लनि नआएमा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा र व्याज दाबी गर्न सम्बन्धति ऋणपत्रको धनीको घर ठेगानामा लखित सूचना पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रकामा प्रकाशन गरी कार्यालयको वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि घर ठेगानामा पठाएको सूचना बुझ्नेको मतिवा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेको मतिमिध्ये जुन पछिल्लो हुन्छ सो मतिमा हकवालाले त्यस्तो सूचना पाएको माननिछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना पाएको मतिलि एक सय असी दिनभित्र ऋणपत्रको साँवा र व्याज दाबी गर्न नआएमा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्र वापतको रकम नेपाल सरकारको भुक्तानी दायित्व कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमा छ महनिभित्र जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकम रीत पूर्वक प्रमाण सहति दाबी गर्न आएमा कार्यालयले त्यस्तो रकम ऋणपत्रको धनी वा नजिको हकवालालाई पैतीस दिनभित्र भुक्तानी दनु पर्नेछ । १७. ऋणपत्रको धनी नाबालक वा होस ठेगानमा नभएमा: नाबालक वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्तरि ऋणपत्रको धनी रहेकोमा त्यस्तो ऋणपत्र वापत नजिले पाउनु पर्ने रकममध्ये कार्यालयले ठहर्याएको रकम एकै पटक वा पटक पटक गरी त्यस्तो नाबालक वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्तिको प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमिको संरक्षकलाई दनि सकनिछ । १८. ऋणपत्र र व्याज भुक्तानी पुरजाको प्रतलिपिदिनि: कुनै ऋणपत्रको धनीले सो ऋणपत्र वा सोको व्याज भुक्तानी पुरजा वा दुवै हराएको, चोरिएको वा नष्ट भएको वा अक्षर मेटिँ अस्पष्ट भएको वा च्यातिएको भनी उपयुक्त आधार वा प्रमाण सहति कार्यालयमा नविदन दएमा र उक्त नविदनको व्यहोरा मनासबि देखेमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिँ नविदकलाई नजिको माग बमोजमि त्यस्तो ऋणपत्र वा व्याज भुक्तानी पुरजाको प्रतलिपिदिनु पर्नेछ । १९. ऋणपत्रको परिवर्तन, खण्डीकरण, एकीकरण वा नवीकरण: (१) ऋणपत्रको धनीले आफूसँग भएका ऋणपत्रलाई एक आपसमा परिवर्तन, खण्डीकरण, एकीकरण वा नवीकरण गर्नको लागि तोकिएको ढाँचामा कार्यालयमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन परेमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिँ नविदकलाई त्यस्तो ऋणपत्रको सट्टामा तोकिए बमोजमि सावकिको ऋणपत्र परिवर्तन, खण्डीकरण वा एकीकरण गरी नयाँ ऋणपत्र दनि वा त्यस्तो ऋणपत्रको नवीकरण गर्न सक्नेछ । २०. वविरण समावेश गर्नुपर्ने: (१) नेपाल सरकारले संवधानको धारा ११९ बमोजमि प्रत्येक आर्थिक वर्ष सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने राजस्व र व्ययको अनुमानमा यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकारले लएको ऋण तथा दिएको जमानत सम्बन्धी वविरण समावेश गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारको सहमतमा यस ऐन बमोजमि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लएको ऋण तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दिएको प्रतजिमानतको वविरण प्रदेश सरकारले संवधानको धारा २०७ बमोजमि प्रदेश सभामा र स्थानीय तहले संवधानको धारा २३० बमोजमि सम्बन्धति गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गर्ने राजस्व र व्ययको अनुमानमा समावेश गर्नु पर्नेछ । २१. उजुरी गर्न सक्ने: (१) कसैले हक नभएको ऋणपत्रको भुक्तानी लएमा वा धनी मनोनयन गराएमा त्यस्तो ऋणपत्रको धनी वा हकवालाले आफ्नो हक कायम गराउनका लागि त्यस्तो ऋणपत्रको भुक्तानी लएको वा धनी मनोनयन भएको थाहा पाएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति जलिला अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसैको उजुरी परेमा अदालतले हक पुग्नेको हक कायम गरी हक नपुग्नेले भुक्तानी लइसकेको भए सो समेत हकवालालाई भराइ दनु पर्नेछ ।

२२. कसूर गरेको माननि: कसैले आफ्नो हक नपुग्ने ऋणपत्रमा आफ्नो वा अरू कसैको हक कायम गराउने नयितले जानी जानी कसैलाई झुक्याई, झुट्टा वविरण पेश गरी आफू वा अरू कसैलाई ऋणपत्रको धनी कायम गराएमा त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा र व्याज वापत कुनै रकम बुझलिआमा वा बुझलिनि प्रयत्न गरेमा त्यस्तो कार्यलाई यस ऐन बमोजमि कसूर माननिछ । २३. सजाय: दफा २२ बमोजमिको कसूर गर्नेलाई त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा वा व्याज वापत कुनै रकम बुझलिएकामा त्यस्तो रकम असूल गरी सो बराबरको रकम जरबिना वा तीन । वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । कुनै रकम लिँ नसकेको भए सो ऋणपत्रको साँवा र व्याज बराबरको रकम जरबिना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । २४. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा २२ बमोजमिको कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर गरनिछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिछ । २५. कागजात गोप्य रहने: (१) अन्य प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कार्यालयमा रहेको ऋणपत्र सम्बन्धी व्यक्तगित खाता तथा तत्सम्बन्धी कागजात गोप्य रहनेछन् । (२) नेपाल सरकार वा अदालतको आदेश वा प्रचलति कानून बमोजमि जाँचबुझ वा अनुसन्धान गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारीको लखित अनुरोधबनि उपदफा (१) बमोजमिको कागजात कसैलाई देखाउन, पेश गर्न वा सार्वजनिक गर्न कार्यालय बाध्य हुने छैन । २६. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरमि व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक ऋणको काम कारबाही गररिहेका नकियाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि बढीमा दुई वर्षसम्म त्यस्तो काम कारबाही गररिहन बाधा पुगेको माननि छैन । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजमिका नकियाले गर्दै आएको काम कारबाहीमध्ये केही काम कारबाही कार्यालयले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमिको कार्य गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबीच आवश्यकता अनुसार सम्झौता गर्न सक्निछ । २७. नयिम बनाउने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । २८. नरिदेशिका, कार्यवधिवा मापदण्ड

बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीको अधीनमा रही दफा १०, १४ र १९ मा उल्लेखित विषय, प्रचलित कानून बमोजमि ऋणपत्र जारी गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई दनि सहमत र दफा २६ को उपदफा (३) बमोजमिको सम्झौताका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । २९. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । २९. खारेजी र बचाउ: (१) ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ खारेज गरिएको छ ।